Reforma laboral en Argentina

La reforma laboral en Argentina refiere al conjunto de iniciativas legislativas, administrativas y políticas orientadas a modificar el marco normativo que regula las relaciones de trabajo, el empleo, la negociación colectiva y el sistema de protección social. A lo largo de la historia del país, diversas reformas laborales han buscado, según el contexto político y económico, flexibilizar el mercado de trabajo, ampliar derechos laborales o reconfigurar el rol del Estado y de los sindicatos en la regulación del empleo.

Contexto histórico

El sistema laboral argentino se consolidó durante el siglo XX, especialmente a partir de la década de 1940, con la expansión de derechos laborales impulsada por el peronismo, que incluyó:

- Reconocimiento de la negociación colectiva.
- Estatuto del trabajador.
- Indemnización por despido.
- Vacaciones pagas.
- Seguridad social y cobertura sindical.

Este modelo se estructuró sobre la base de la **protección del empleo formal**, la **intervención estatal** y la **centralidad de los sindicatos** en la regulación de las relaciones laborales.

Desde fines del siglo XX, el debate sobre la reforma laboral se intensificó en contextos de crisis económica, desempleo elevado y transformaciones del mercado de trabajo vinculadas a la globalización y la digitalización.

El sistema laboral argentino se consolidó durante el siglo XX con la sanción de leyes que establecieron derechos laborales básicos, negociación colectiva y seguridad social. Entre las normas centrales se encuentra la **Ley de Contrato de Trabajo N.º 20.744**, sancionada en 1974, que regula las relaciones individuales de trabajo y continúa siendo el eje del sistema laboral argentino.

La Constitución Nacional reconoce derechos laborales fundamentales en el artículo 14 bis, incluyendo condiciones dignas de trabajo, salario justo, organización sindical y protección contra el despido arbitrario.

Reformas laborales en distintos períodos

Década de 1990

Durante la presidencia de Carlos Menem (1989-1999) se implementaron reformas orientadas a la **flexibilización laboral**, en el marco de políticas de liberalización económica. Entre las principales medidas se incluyeron:

- Introducción de modalidades de contratación temporaria.
- Reducción de contribuciones patronales en algunos sectores.
- Facilitación de despidos y cambios en indemnizaciones.
- Promoción de convenios colectivos por empresa.

Estas reformas buscaron incentivar la contratación y reducir el desempleo, aunque diversos estudios señalaron un aumento de la precarización laboral y del empleo no registrado.

Crisis de 2001 y posconvertibilidad

Tras la crisis económica y social de 2001, se produjo una reconfiguración del sistema laboral con mayor énfasis en la protección del empleo y la recuperación del poder adquisitivo.

Durante los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) se implementaron políticas orientadas a:

- Reforzar la negociación colectiva.
- Incrementar el salario mínimo.
- Regularizar empleo informal mediante inspecciones laborales.
- Ampliar derechos previsionales y de seguridad social.

En este período se registró una expansión del empleo formal y del salario real, aunque persistieron altos niveles de informalidad.

Reformas propuestas desde 2016

A partir de 2016, bajo la presidencia de Mauricio Macri, se impulsaron proyectos de reforma laboral orientados a reducir costos laborales y promover la formalización del empleo. Entre las iniciativas debatidas se incluyeron:

- Creación de un fondo de cese laboral alternativo a la indemnización.
- Blanqueo laboral con reducción de sanciones a empleadores.
- Cambios en convenios colectivos y modalidades de contratación.

La reforma integral no fue aprobada por el Congreso, aunque se introdujeron modificaciones parciales mediante leyes y decretos.

Reformas desde 2023

Desde 2023, con el cambio de orientación económica del gobierno nacional de Javier Milei, se reactivó el debate sobre una **reforma laboral estructural** centrada en la flexibilización del mercado de trabajo y la reducción de regulaciones. Entre los ejes propuestos o implementados se encuentran:

- Ampliación de períodos de prueba en la contratación laboral.
- Modificaciones en indemnizaciones por despido.
- Promoción de acuerdos individuales por sobre convenios colectivos.
- Redefinición de la relación laboral en plataformas digitales.
- Incentivos a la registración laboral con esquemas simplificados.
- Cambios en el régimen de multas por empleo no registrado.
- Reformas al sistema de huelga y negociación colectiva (en debate).

Algunas de estas medidas fueron incluidas en decretos de necesidad y urgencia y en proyectos de ley enviados al Congreso, generando controversias jurídicas y políticas.

Reforma laboral de 2026

La reforma laboral de 2026 se inscribe en una serie de transformaciones del marco regulatorio del trabajo en Argentina iniciadas en distintos períodos históricos, incluyendo las reformas de la década de 1990 y los debates sobre flexibilización laboral del siglo XXI. Diversos análisis periodísticos y académicos han señalado que sus posibles efectos sobre el empleo formal, la productividad y la protección laboral continúan siendo objeto de debate y seguimiento por parte de especialistas, organizaciones sindicales y sectores empresariales.

Trámite legislativo

La reforma laboral impulsada por el Poder Ejecutivo fue tratada por el Congreso argentino durante el período de sesiones extraordinarias convocado a comienzos de 2026, en el marco de un programa de reformas económicas orientadas a la desregulación.

El tratamiento legislativo se produjo en un contexto de conflictividad social, con paros y movilizaciones convocadas por centrales sindicales frente al Congreso durante el debate parlamentario. Mientras el oficialismo defendió la reforma como necesaria para fomentar el empleo formal y la competitividad, sectores sindicales y de la oposición sostuvieron que implicaba un retroceso en derechos laborales.